

Datei: 06_email_akteneinsicht_und_rueckfragen.eml

Von	RAin Celina Radtke <kanzlei@example.invalid>
An	dezernat@example.invalid
Datum	Thu, 02 Jul 2026 09:42:00 +0000
Betreff	Akteneinsicht und Rückfragen - Staatsanwaltschaft Hamburg, Jugenddezernat 144 Js 2231/26

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sache Staatsanwaltschaft Hamburg, Jugenddezernat 144 Js 2231/26 bitte ich um vollständige Akteneinsicht einschließlich aller digitalen Originaldateien, Metadaten, Vermerke über Sicherstellung und Nachlieferungen.

Für die laufende Bearbeitung sind derzeit besonders wichtig:

- vollständige Beweismitteldateien ohne Vorsortierung,
- Nachweise zur Belehrung und zur Sicherungskette,
- alle noch ausstehenden Gutachten oder Plattform- beziehungsweise Providerantworten,
- Termin- und Friststand mit Zustellnachweisen.

Der nächste beabsichtigte Arbeitsschritt lautet:

Antrag auf vollständige Video- und Chat-Auswertung, Schutzschrift zur Pflichtverteidigung und Vorschlag eines Täter-Opfer-Ausgleichs vor Anklageerhebung.

Mit freundlichen Grüßen

RAin Celina Radtke

Datum;Ereignis;Friststatus;Bearbeitungsvermerk		
12.05.2026;Vorfall auf dem südlichen Schulhof nach der sechsten Stunde;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
13.05.2026;Handy Samsung A54 durch Ortung im Keller eines Mehrfamilienhauses aufgefunden;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
14.05.2026;Erziehungsberechtigte erhalten Anhörungsschreiben;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
21.05.2026;Jugendgerichtshilfe kündigt Gespräch in der Wohnung an;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
03.06.2026;"Akteneinsicht digital angekündigt; Videoauswertung noch unvollständig";aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
15.07.2026;Termin zur jugendrichterlichen Verhandlung vorgemerkt;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
laufend;Akteneinsicht und Nachlieferungen;offen;jede neue Datei mit Blattzahl und Beweisrichtung erfassen		

Tabellenblatt: Beweismittel

Beweismittel	Quelle	Belastender Kern	Entlastender Ansatz	Arbeitsauftrag
Handyortung	iCloud-Ortung 12.05.2026 16:18 Uhr	belastet Besitz des Handys	sagt nichts zur Drohung	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Schulvideo	Kamera Flur Süd, kein Ton, 18 Sekunden	zeigt Weglaufen	zeigt keinen Cutter	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Zeuge Finn Jansen	Geschädigter	klare Drohungsschild erung	Widerspruch zur Entfernung und zum Blickwinkel	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Zeugin Noura Haddad	Mitschülerin	bestätigt Streit	hat nur Schlüsselbund gesehen	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Jugendgerichtshilfe	Hausbesuchsvermer k	Schulversäumnisse	Familiensupport und Trainingsbereitschaft	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren

Tabellenblatt: Verfahrenslinien

Linie	Nutzen	Risiko	Nächster Schritt
Einlassungsoption	kann Strafzumessung und Einstellung fördern	öffnet Angriffsflächen bei unklarer Beweislage	erst nach Akteneinsicht final entscheiden
Beweisantrag	zwingt Gericht zu Tatsachenkern	bei Ausforschung schwach	konkret mit Beweistatsache formulieren
Verständigung oder Einstellung	schnelle Erledigung möglich	Nebenfolgen und Einziehung beachten	Auflagenhöhe und Schuldanerkenntnis trennen
Schutz- oder Haftfrage	sofortige praktische Wirkung	Beweismaß und Fristen streng	Beschluss und Aktenlage synchronisieren

Mandatsnotiz Erstgespräch

Amtsgericht Hamburg, Jugendrichterin Abteilung 611 | Staatsanwaltschaft Hamburg, Jugenddezernat 144 Js 2231/26

Mandatsziel

Emir Yilmaz, 16 Jahre, Schüler der Stadtteilschule Kirchdorf benötigt eine schnelle, aber belastbare Einordnung der Lage. Der erste Schritt ist kein Rundumschlag, sondern die Sicherung der fristkritischen Punkte, die Trennung der Rollen und die Entscheidung, ob geschwiegen, vorgetragen oder ein Antrag gestellt wird.

Sofortfragen

Welche Frist läuft tatsächlich und wodurch wurde sie ausgelöst?

Welche Originaldaten fehlen noch und wer besitzt sie?

Welche Einlassung ist bereits aktenkundig oder faktisch erfolgt?

Welche Nebenfolge droht sofort praktisch zu wirken?

Antrag auf vollständige Video- und Chat-Auswertung, Schutzschrift zur Pflichtverteidigung und Vorschlag eines Täter-Opfer-Ausgleichs vor Anklageerhebung.

Beteiligte

Punkt	Inhalt
Beschuldigte oder betroffene Person	Emir Yilmaz
Mandatsbezug	Emir Yilmaz, 16 Jahre, Schüler der Stadtteilschule Kirchdorf
Gericht	Amtsgericht Hamburg, Jugendrichterin Abteilung 611
Staatsanwaltschaft	Staatsanwaltschaft Hamburg, Jugenddezernat 144 Js 2231/26
Verteidigung oder Vertretung	RAin Celina Radtke, Hamburg-Harburg

Sachverhalt und Chronologie

Amtsgericht Hamburg, Jugendrichterin Abteilung 611 | Staatsanwaltschaft Hamburg, Jugenddezernat 144
Js 2231/26

Arbeitsfassung Sachverhalt

Nach Angaben des Geschädigten Finn Jansen soll Emir Yilmaz auf dem Schulhof nach der sechsten Stunde ein Mobiltelefon, eine schwarze Trainingsjacke und 18 Euro Bargeld verlangt haben. Finn beschreibt eine Drohung mit einem Cutter, der nur kurz aus der Jackentasche sichtbar gewesen sei. Zwei Mitschüler bestätigen eine lautstarke Auseinandersetzung, widersprechen sich aber dazu, ob ein Messer oder nur ein Schlüsselbund zu sehen war.

Emir räumt ein, das Handy für etwa drei Stunden in seinem Besitz gehabt zu haben. Er schildert einen vorausgehenden Streit über beleidigende Chatnachrichten gegen seine Schwester. Die Trainingsjacke habe Finn selbst auf den Boden geworfen. Das Bargeld bestreitet Emir. Das Handy wurde durch die Mutter des Mandanten am Abend an die Polizei übergeben, nachdem die Ortung über den Account der Mutter des Geschädigten angezeigt wurde.

Die Schule meldet bereits zwei frühere Konflikte zwischen den Jugendlichen. Die Jugendgerichtshilfe sieht eine stabile Familiensituation, aber erhebliche Schulversäumnisse. Die Verteidigung prüft, ob ein Täter-Opfer-Ausgleich und eine schulische Konfliktvereinbarung eine Verfahrenseinstellung nach Paragraph 45 oder 47 JGG tragen können oder ob wegen der Cutter-Behauptung eine jugendrichterliche Hauptverhandlung realistisch ist.

Zeitachse

Noch offene Widersprüche

Welche Aussage ist unmittelbare Wahrnehmung und welche nur Schlussfolgerung?

Ist der technische Befund zeitlich eindeutig der behaupteten Handlung zuzuordnen?

Gibt es alternative, aktenkundige Erklärungen für das belastende Indiz?

Sind Frist und Zustellung dokumentiert oder nur mündlich mitgeteilt?

Spalte 1	Spalte 2
12.05.2026	Vorfall auf dem südlichen Schulhof nach der sechsten Stunde
13.05.2026	Handy Samsung A54 durch Ortung im Keller eines Mehrfamilienhauses aufgefunden
14.05.2026	Erziehungsberechtigte erhalten Anhörungsschreiben
21.05.2026	Jugendgerichtshilfe kündigt Gespräch in der Wohnung an
03.06.2026	Akteneinsicht digital angekündigt; Videoauswertung noch unvollständig
15.07.2026	Termin zur jugendrichterlichen Verhandlung vorgemerkt

Ermittlungsakte Auszüge und Beweislage

Amtsgericht Hamburg, Jugendrichterin Abteilung 611 | Staatsanwaltschaft Hamburg, Jugenddezernat 144 Js 2231/26

Aktenauszug

Staatsanwaltschaft Hamburg, Jugenddezernat 144 Js 2231/26 führt die Sache derzeit mit Schwerpunkt auf: Raubvorwurf nach Paragraph 249 StGB; gefährliche Drohung mit Cutter als Strafzumessungskern; Prüfung Jugendstrafrecht und Erziehungsbedarf.

Die Ermittlungsakte enthält bereits mehrere belastende Indizien, aber bei einzelnen Beweismitteln fehlen Rohdaten, Sicherungsvermerke oder Anschlussvernehmungen.

Für eine gerichtsfeste Bearbeitung müssen Blattstellen, Dateiherkunft und Beweisrichtung nachgetragen werden. Jede spätere Stellungnahme sollte sichtbar machen, was bewiesen ist, was nur behauptet wird und was noch aufgeklärt werden muss.

Beweismittelübersicht

Normanker

Paragraph 249 StGB

Paragraph 52 StGB

Paragraph 68 JGG

Paragraph 45 JGG

Paragraph 47 JGG

Paragraph 140 StPO

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Handyortung	iCloud-Ortung 12.05.2026 16:18 Uhr	belastet Besitz des Handys	sagt nichts zur Drohung
Schulvideo	Kamera Flur Süd, kein Ton, 18 Sekunden	zeigt Weglaufen	zeigt keinen Cutter
Zeuge Finn Jansen	Geschädigter	klare Drohungsschilderung	Widerspruch zur Entfernung und zum Blickwinkel
Zeugin Noura Haddad	Mitschülerin	bestätigt Streit	hat nur Schlüsselbund gesehen
Jugendgerichtshilfe	Hausbesuchsvermerk	Schulversäumnisse	Familiensupport und Trainingsbereitschaft

Rechtliche Arbeitsnotiz

Amtsgericht Hamburg, Jugendrichterin Abteilung 611 | Staatsanwaltschaft Hamburg, Jugenddezernat 144
Js 2231/26

Rechtlicher Einstieg

Die Prüfung beginnt mit der Verfahrensrolle und dem konkreten Arbeitsprodukt: Haft, Einstellung, Schutzantrag, Anklageprüfung, Hauptverhandlung oder Rechtsmittel.

Danach werden Tatbestandsmerkmale, subjektiver Tatbestand und Beweisbarkeit getrennt. Eine plausible Verteidigungslinie ersetzt keinen Beweiswertvergleich; eine plausible Anklagehypothese ersetzt keine Lückenanalyse.

Normanker: Paragraph 249 StGB, Paragraph 52 StGB, Paragraph 68 JGG, Paragraph 45 JGG, Paragraph 47 JGG, Paragraph 140 StPO.

Arbeitsmatrix

Tatbestandsmerkmal: Welche konkrete Tatsache trägt es?

Beweismittel: Ist es original, vollständig, verwertbar und in sich konstant?

Gegenposition: Welches alternative Geschehen ist aktenkundig und nicht nur spekulativ?

Risiko: Welche Nebenfolge droht unabhängig vom Ausgang der Hauptsache?

Output: konkreter Antrag oder konkreter Entwurf, keine bloße Rechtsmeinung.

Nächster Schritt

Antrag auf vollständige Video- und Chat-Auswertung, Schutzschrift zur Pflichtverteidigung und Vorschlag eines Täter-Opfer-Ausgleichs vor Anklageerhebung.

Entwurf nächster Verfahrensschritt

Amtsgericht Hamburg, Jugendrichterin Abteilung 611 | Staatsanwaltschaft Hamburg, Jugenddezernat 144 Js 2231/26

Entwurfsziel

Antrag auf vollständige Video- und Chat-Auswertung, Schutzschrift zur Pflichtverteidigung und Vorschlag eines Täter-Opfer-Ausgleichs vor Anklageerhebung.

Textbaustein

In der Sache Staatsanwaltschaft Hamburg, Jugenddezernat 144 Js 2231/26 beantragen wir zunächst, die nachfolgend bezeichneten Unterlagen vollständig und in Originalqualität zur Akte zu nehmen beziehungsweise der Verteidigung zugänglich zu machen.

Die bisherige Aktenlage lässt eine abschließende Stellungnahme noch nicht zu, weil zentrale Beweismittel entweder nur zusammengefasst wiedergegeben oder technisch nicht nachvollziehbar dokumentiert sind.

Sobald die Nachlieferungen vorliegen, wird eine geordnete Stellungnahme nach Tatsachenkern, Beweiswert, rechtlicher Einordnung und Verfahrensziel eingereicht.

Konkrete Anträge und Bitten

Übersendung aller digitalen Originaldateien mit Metadaten und Sicherungsvermerken.

Mitteilung sämtlicher Zustelldaten, Ladungsdaten und noch offener Fristen.

Benennung ausstehender Gutachten und geplanter Vernehmungen.

Gelegenheit zur ergänzenden Stellungnahme nach vollständiger Akteneinsicht.

Taktischer Hinweis

Der Entwurf ist bewusst kurz gehalten. Er sichert den nächsten Schritt, ohne eine Sachversion festzuschreiben, die später nach Akteneinsicht korrigiert werden müsste.

Datei

PDF-Anhang: 09_originalanlage_behoerdenvermerk.pdf

Jugendgerichtshilfe Hamburg - Gesprächsvermerk

Staatsanwaltschaft Hamburg, Jugenddezernat 144 Js 2231/26

Familienwohnung Kirchdorf-Süd, Besuch am 21.05.2026, 17:10 Uhr.

Mutter anwesend, Vater telefonisch zugeschaltet. Emir wirkt erschöpft, vermeidet Blickkontakt, beantwortet Fragen aber zusammenhängend.

Schulische Lage: 18 unentschuldigte Fehltage seit Februar, Versetzungsgefährdung in Mathematik und Deutsch. Jugendlicher nennt Konflikt in der Klasse als Auslöser.

Empfehlung: soziale Trainingsweisung, Entschuldigungsgespräch nur begleitet, kurzfristige Nachhilfe und feste Wochenstruktur. Untersuchungshaft aus pädagogischer Sicht derzeit nicht angezeigt.

Feld	Eintrag
Bearbeiter	Staatsanwaltschaft Hamburg
Bezug	Jugendstrafsache Schulhofraub Hamburg-Wilhelmsburg
Nächster Schritt	Antrag auf vollständige Video- und Chat-Auswertung, Schutzschrift zur Pflichtverteidigung